

제43회 국무회의 회의록

I. 일 시 : 2025. 9. 23.(화), 10:00 ~ 10:24

II. 장 소 : 정부서울 ⇄ 세종청사 국무회의실(영상)

III. 상정안건 : 총 31건

□ 법률공포안 3건, 법률안 2건, 대통령령안 20건, 일반안 5건, 보고안 1건

IV. 참석자 현황

□ 구성원

주재 : 국무총리												
국무총리		김민석	○		국무위원	부총리겸기획재정부장관		구윤철	○			
국무위원	부총리겸교육부장관		최교진	△			과학기술정보통신부장관		배경훈	△		
	외교부장관		조현	△			통일부장관		정동영	○		
	법무부장관		정성호	○			국방부장관		안규백	△		
	행정안전부장관		윤호중	○			국가보훈부장관		권오을	○		
	문화체육관광부장관		최휘영	○			농림축산식품부장관		송미령	○		
	산업통상자원부장관		김정관	○			보건복지부장관		정은경	○		
	환경부장관		김성환	○			고용노동부장관		김영훈	○		
	여성가족부장관		원민경	○			국토교통부장관		김윤덕	△	세종	
	해양수산부장관		전재수	○			중소벤처기업부장관		한성숙	○		
대리출석(△)			교육부차관 최은옥 과학기술정보통신부제2차관 류제명 외교부제1차관 박윤주 국방부차관 이두희 국토교통부제2차관 강희업									
비고												

□ 배석자

저출산고령사회위원회부위원장	주형환	×		대통령비서실장	강훈식	×	
국가안보실장	위성락	×		대통령비서실 정책실장	김용범	×	
국가교육위원회위원장	차정인	×		국무조정실장	윤창렬	○	
공정거래위원회위원장	주병기	○		금융위원회위원장	이억원	○	
국민권익위원회위원장	유철환	○		개인정보보호위원회위원장	고학수	○	
서울특별시시장	오세훈	×		인사혁신처장	최동석	○	
법제처장	조원철	○	세종	식품의약품안전처장	오유경	○	세종
과학기술혁신본부장	박인규	○		통상교섭본부장	여한구	○	
행정안전부재난안전관리본부장	김광용	○	세종	문화체육관광부제2차관	김대현	○	
감사원사무총장	정상우	○		국무조정실 국무1차장	김영수	○	
국무총리비서실장	민기	○					
대리출석(△)							
비고							
간사				행정안전부 의정관			

□ 국민의례(사회 : 의정관)

국기에 대한 경례

□ 개 의

국무총리께서 제43회 국무회의 개의를 선포함.

□ 모두 말씀

대통령님께서 유엔총회에 참석하고 계심. 유엔 창설 80주년 그리고 광복 80주년을 맞는 올해 대통령님의 유엔 방문은 더욱 뜻깊음. 대한민국은 수혜국에서 공여국으로 발전했고 이제 그것을 넘어서, 놀라운 회복력을 갖춘 성숙한 민주주의 국가가 되었음. 그것을 국제사회에 알리는 계기가 될 것임. 또, 대통령께서는 우리나라 정상으로서 처음으로 유엔 안보리 공개토의를 주재하면서 글로벌 책임 강국으로서 대한민국의 위상을 다질 것임.

경주 APEC 정상회의가 한 달 앞으로 다가왔음. 미국, 중국 등 주요 정상들의 참석 가능성이 커졌고 대한민국 경주로 전 세계의 이목이 집중되고 있음. 이번 행사는 대한민국의 품격과 역량을 보여주면서 우리나라가 한 단계 더 도약할 절호의 기회임. 정부는 모든 분야에서 완벽을 기할 수 있도록 준비하겠음. 국민 여러분들께서도 방문객들을 따뜻하게 환대하고 성숙한 시민의식을 발휘해 주실 것을 기대함.

지난 토요일 청년의 날을 시작으로 이번 주 금요일까지 청년주간이 이어짐. 청년들의 삶이 무척이나 힘들고 또 청년들의 취업난이 매우 심각함. 청년 일자리 확대를 위해 기업과 정부가 함께 나서야 함. 참으로 다행스럽게도 청년 일자리 창출을 위한 대통령님의 호소에 많은 기업들이 화답해 주고 계심. 신규 채용을 확대한 기업에 대해서는 범정부적으로 전폭적 지원방안을 강구하겠음. 정부는 청년들의 목소리를 최대한 담아서 어제 국민주권정부 청년정책 추진방향을 발표했다. 일자리, 자산형성, 주거지원, 청년참여 각 분야에서 140여 개의 정책과

제를 담고 있음. 내실을 갖추어 속도감 있게 추진하겠음. 정부는 앞으로도 청년 삶의 실질적 개선을 위해 실효성 높은 과제들을 지속적으로 발굴해 나가겠음.

오늘 국무회의에 앞서서, 국무위원들과 함께 추석 명절맞이 우리 농수산물식품 소비촉진 행사를 가졌음. 엄선한 우리 농수산물식품으로 구성된 민생선물세트도 준비했음. 하나로마트 등 오프라인 매장과 온라인몰을 통해서 최대 50%까지 할인된 가격으로 판매하고 있음. 국민 여러분의 많은 관심과 소비를 부탁드립니다. 정부, 공공기관, 경제단체 등에서도 관심을 갖고 우리 농수산물식품 소비 촉진에 앞장서 주시기 바랍니다.

민생 회복의 바로미터는 내수 회복임. 1차 민생지원금 지급 이후, 소비심리가 7년 7개월 만에 최고치를 기록했음. 어제부터는 2차 민생지원금을 지급하고 있음. 최대 10일간 이어지는 추석 연휴, 10월 말 예정인 대규모 할인 행사, APEC 정상회의 등을 통해 내수 회복의 모멘텀을 확실히 살려 갈 수 있도록 경제 부총리를 중심으로 최선을 다해 주시기 바랍니다.

□ 의안심의(사회 : 국무총리)

1. 김건희와 명태균·건진법사 관련 국정농단 및 불법 선거 개입 사건 등 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률 일부개정법률 공포안

[의안 제1314호, 국무총리(법제처)]

2. 순직 해병 수사 방해 및 사건 은폐 등의 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률 일부개정법률 공포안

[의안 제1315호, 국무총리(법제처)]

3. 윤석열 전 대통령 등에 의한 내란·외환 행위의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률 일부개정법률 공포안

[의안 제1316호, 국무총리(법제처)]

○ 제안설명 : 법제처장 조원철

○ 제안이유

▶ **김건희와 명태균·건진법사 관련 국정농단 및 불법 선거 개입 사건 등 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률 일부개정법률 공포안**

김건희와 명태균·건진법사 관련 국정농단 및 불법 선거 개입 사건 등 진상규명을 위한 특별검사는 지난 2025년 6월 12일 임명 후, 그 준비절차를 거쳐 본격적인 수사를 진행하고 있는데, 도이치모터스 주가조작 의혹, 삼부토건 주가조작 의혹, 명태균이 연루된 공천 개입 의혹을 비롯해 수사대상이 16개로 매우 방대하고, 각 수사대상마다 서희건설 청탁 사건, 통일교 뇌물수수 및 정치관여사건 등 새로운 인지사건과 의혹도 늘어나고 있는 상황이며, 현행법에는 ‘관련 범죄행위’에 대한 구체적인 규정이 없음. 이에 ‘관련 범죄행위’의 범위에 대한 해석상의 논란을 줄이기 위해 정의규정을 신설함. 또한, 김건희 및 그 측근들과 관련된 광범위하고 중대한 사안을 조사·공소유지하는 데에는 인적 자원이 부족하다는 지적이 지속되어 왔고, 특히 방대한 수사기록 검토, 증거분석, 관련자 조사 및 공판 준비 등 복합적인 업무를 수행하기 위해서는 다수의 전문 인력이 필요하나, 현행 파견인원 한도는 수사 효율성과 신속성 확보에 한계가 있으며, 김건희에 대한 사건이 광범위하고 점차 늘어나고 있는 상황이라 진상규명에는 기간이 부족하다는 지적이 있는바, 수사기간 연장 횟수를 늘려 특검 수사의 실효성을 제고하고, 특별검사보를 기존 4명에서 6명으로 확대하며, 파견검사의 상한을 40명에서 70명으로 확대하는 등 특별검사의 수사와 공판 업무를 충실히 지원할 수 있도록 함으로써 김건희 및 그 측근들의 국정농단 및 비리에 관한 진상규명과 공소유지의 실효성을 제고하고, 대법원 전원합의체 판결(2019. 8. 29. 선고 2018도13792)의 취지에 따라 파견검사도 특별검사 또는 특별검사보의 지휘·감독에 따라 특별검사와 특별검사보의 재정 없이 법정에서 공소유지를 할 수 있도록 함으로써 원활한 공소유지 및 공소업무 수행을 도모함. 이에 더해, 현행법은 수사기간 이내에 수사를 완료하지 못하거나 공소제기 여부를 결정하지 못한 사건을 관할 지방검찰청 검사장에게 인계하도록 되어 있는바, 「검찰청법」에 따른 검사의 수사 범위 제한으로 인해 검찰의 수사대상이 아닌 범죄가 있을 수 있어 이 경우 다른 법률에 우선하여 사건을 국가수사본부장에게 인계하고, 국가수사본부의 사법경찰관이 신속하게 수사를 완료하며, 관할 지방검찰청 검사장에게 사건을 송치하도록 함. 아울러, 진상규명을 위해서는 이

와 관련된 자의 진술, 증언 및 자료제출이 매우 중요한바, 「형법」이나 그 밖의 법률을 위반한 자가 이 법의 죄를 범한 타인을 고발하거나 타인이 이 법의 죄를 범하는 것을 방해한 때에는 그 형을 감경 또는 면제할 수 있도록 하고, 이 법의 죄를 범한 후 자수한 때, 수사·재판절차에서 해당 사건에 관한 다른 사람의 범죄를 규명하는 주요 진술 또는 증언이나 그 밖의 자료제출행위 또는 범인검거를 위한 제보와 관련하여 자신의 범죄로 처벌되는 경우에는 그 형을 감경 또는 면제하도록 함.

▶ 순직 해병 수사 방해 및 사건 은폐 등의 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률 일부개정법률 공포안

현행법에는 ‘관련 사건’에 대한 구체적인 규정이 없는데, ‘관련 사건’의 범위에 대한 해석상의 논란을 줄이기 위해 정의규정을 신설하고, 순직 해병 수사 방해 및 사건 은폐 등의 진상규명을 위한 특별검사가 수사를 진행함에 따라 이와 관련된 많은 고소 및 고발 사건이 발생한바, 효율적이고 통일성 있는 수사를 위해 해당 사건을 수사대상에 추가함. 또한, 순직 해병 수사 방해 및 그 사건 은폐와 관련된 광범위한 사안을 조사·공소유지하는 데에는 인적 자원이 부족하다는 지적이 지속되어 왔고, 60일의 기본 수사기간의 만료가 도래하였으나 압수물 분석 및 추가조사 등이 상당 부분 남아 있으며, 참고인과 피의자 조사 대상자 또한 상당수 남아 있어 수사기간 연장의 필요성이 대두되고 있고, 다른 특검법에 비해 파견 검사 및 파견 공무원 인원이 적은바, 수사 효율성과 신속성 확보를 위해 인원을 늘리고, 수사기간 연장 횟수를 늘려 특검 수사의 실효성을 제고함. 이에 더해, 대법원 전원합의체 판결(2019. 8. 29. 선고 2018도13792)의 취지에 따라 파견검사도 특별검사 또는 특별검사보의 지휘·감독에 따라 특별검사와 특별검사보의 재정 없이 법정에서 공소유지를 할 수 있도록 함으로써 원활한 공소유지 및 공소업무 수행을 도모함. 아울러, 현행법은 수사기간 이내에 수사를 완료하지 못하거나 공소 제기 여부를 결정하지 못한 사건을 관할 지방검찰청 검사장에게 인계하도록 되어 있는바, 「검찰청법」에 따른 검사의 수사 범위 제한으로 인해 검찰의 수사대상이 아닌 범죄가 있을 수 있어 이 경우 다른 법률에 우선하여 사건을 국가수사본부장에게 인계하고, 국가수사본부의 사법경찰관이 신속하게 수

사를 완료하며, 관할 지방검찰청 검사장에게 사건을 송치하도록 함. 아울러, 진상규명을 위해서는 이와 관련된 자의 진술, 증언 및 자료제출이 매우 중요한바, 「형법」이나 그 밖의 법률을 위반한 자가 이 법의 죄를 범한 타인을 고발하거나 타인이 이 법의 죄를 범하는 것을 방해한 때에는 그 형을 감경 또는 면제할 수 있도록 하고, 이 법의 죄를 범한 후 자수한 때, 수사·재판 절차에서 해당 사건에 관한 다른 사람의 범죄를 규명하는 주요 진술 또는 증언이나 그 밖의 자료제출행위 또는 범인검거를 위한 제보와 관련하여 자신의 범죄로 처벌되는 경우에는 그 형을 감경 또는 면제하도록 함.

▶ 윤석열 전 대통령 등에 의한 내란·외환 행위의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률 일부개정법률 공포안

현행법에는 ‘관련 사건’에 대한 구체적인 규정이 없는데, ‘관련 사건’의 범위에 대한 해석상의 논란을 줄이기 위해 정의규정을 신설하고, 내란 및 외환사건과 같이 광범위하고 중대한 사안을 조사·공소유지 하는 데에는 기간과 인력이 부족하다는 지적이 있는바, 수사기간 연장 횟수를 늘리고 파견검사 및 파견공무원 수를 증원하여 특별검사의 수사와 공판 업무를 충실히 지원할 수 있도록 함으로써 국가적 중대 사건의 진상규명과 공소유지의 실효성을 제고함. 이에 더해, 내란·외환 행위 진상규명을 위한 특별검사 제도를 규정하면서 공소유지 중인 사건에 대해 특별검사가 이첩을 요구할 수 있도록 하고 있으나, 군검사나 검사가 이첩되지 않은 상태에서 공소를 유지하는 경우에는 특별검사의 지휘를 받지 않고 독립적으로 공소가 진행되는 구조적 한계가 있음. 이로 인해 군사법원에서 별도로 재판이 진행되면서 특별검사 수사의 목적과 충돌할 우려가 제기되고 있고, 군검사가 기소한 사건을 이첩받으면 증거능력에 관하여 군사법원법 대신에 형사소송법이 적용되는 문제점 때문에 특별검사는 이첩요구를 하기 어려운바, 군검사·검사가 기소하여 공소유지 중인 사건에 대하여 이첩을 받지 아니하는 경우에도 필요한 경우 특별검사의 지휘 아래 공소유지가 이루어질 수 있도록 하여 수사와 공판의 통일성을 확보하고, 대법원 전원합의체 판결(2019. 8. 29. 선고 2018도13792)의 취지에 따라 파견검사도 특별검사 또는 특별검사보의 지휘·감독에 따라 특별검사와 특별검사보의 재정 없이 법정에서 공소유지를 할 수 있도록 함

으로써 원활한 공소유지 및 공소업무 수행을 도모함. 또한, 현행법은 수사기간 이내에 수사를 완료하지 못하거나 공소제기 여부를 결정하지 못한 사건을 관할 지방검찰청 검사장에게 인계하도록 되어 있는바, 「검찰청법」에 따른 검사의 수사 범위 제한으로 인해 검찰의 수사대상이 아닌 범죄가 있을 수 있어 이 경우 다른 법률에 우선하여 사건을 국가수사본부장에게 인계하고, 국가수사본부의 사법경찰관이 신속하게 수사를 완료하며, 관할 지방검찰청 검사장에게 사건을 송치하도록 함. 이에 더해, 국가의 중대한 범죄로서 내란·외환 행위에 관한 재판은 국민의 관심과 알권리가 직접적으로 관련되어 있고, 재판의 투명성과 공정성에 대한 신뢰 확보 차원에서도 중계되어야 함. 특히 제2조제1항 각 호의 사건과 같이 민주주의 질서를 파괴하고 헌정질서를 위협한 범죄에 대한 심리는 국민적 감시와 평가 속에서 이루어지는 것이 타당한바, 제1심 재판은 중계하도록 하되, 재판장은 국가의 안전보장 또는 안녕질서를 방해하거나 선량한 풍속을 해할 염려가 있을 때에는 재판의 일부를 중계하지 아니할 수 있도록 함으로써 국민의 알권리를 보장하고 사법부의 신뢰성을 강화함. 아울러, 진상규명을 위해서는 이와 관련된 자의 진술, 증언 및 자료제출이 매우 중요한바, 「형법」이나 그 밖의 법률을 위반한 자가 이 법의 죄를 범한 타인을 고발하거나 타인이 이 법의 죄를 범하는 것을 방해한 때에는 그 형을 감경 또는 면제할 수 있도록 하고, 이 법의 죄를 범한 후 자수한 때, 수사·재판절차에서 해당 사건에 관한 다른 사람의 범죄를 규명하는 주요 진술 또는 증언이나 그 밖의 자료제출행위 또는 범인 검거를 위한 제보와 관련하여 자신의 범죄로 처벌되는 경우에는 그 형을 감경 또는 면제하도록 함.

○ **토 의** : 이견 없음

○ **의 결** : 제1314호~제1316호 각각 원안 의결

4. 관광진흥개발기금법 일부개정법률안

[의안 제1286호, 문화체육관광부]

○ **제안설명** : 문화체육관광부장관 최휘영

○ **제안이유**

미환급 출국납부금의 발생을 방지하기 위하여 비행기를 놓치는 등의 사유로 예정대로 출국하지 않은 사람은 미리 납부한 출국납부금의 환급을 청구할 수 있음을 명확히 하고, 출국납부금 환급청구권의 소멸시효를 5년으로 규정 하되, 그 소멸시효 완성 전에 출국납부금 환급청구권을 가진 사람에게 미리 통지하도록 하는 한편, 출국납부금의 환급청구 접수, 환급 및 환급청구권에 관한 통지 업무를 대통령령으로 정하는 바에 따라 관계 중앙행정기관의 장 과 협의하여 지정하는 자에게 위탁할 수 있도록 하여 출국납부금 환급업무 의 효율성을 제고하려는 것임.

- **토 의** : 이견 없음
- **의 결** : 원안 의결

5. 식품산업진흥법 일부개정법률안

[의안 제1287호, 농림축산식품부]

- **제안설명** : 농림축산식품부장관 송미령
- **제안이유**

「식품위생법」에 따른 식품접객업 및 집단급식소를 대상으로 한 원산지인 증제도는 농수산물을 원료로 가공하거나 조리한 식품의 원산지에 대한 신뢰 를 강화하기 위해 도입되었으나 현장의 인증 수요가 없어 식품접객업 및 집 단급식소를 대상으로 한 원산지인증제도를 폐지하려는 것임.

- **토 의** : 이견 없음
- **의 결** : 원안 의결

6. 통계법 시행령 일부개정령안

[의안 제1288호, 기획재정부]

7. 관세법 제71조에 따른 할당관세의 적용에 관한 규정 일부개정령안

[의안 제1312호, 기획재정부]

- **제안설명** : 부총리 겸 기획재정부장관 구윤철
- **제안이유**

▶ 통계법 시행령 일부개정령안

조사를 실시하지 않고 행정자료 등 기존 자료를 집계하거나 가공하여 작성하는 방식의 '비조사통계'가 확대됨에 따라 통계작성기관의 장은 통계청장에게 통계작성 승인을 받으려는 경우 조사통계는 조사를 시작하기 30일 전까지, 비조사통계는 해당 통계의 공표 예정일 30일 전까지 승인 신청서를 제출하도록 승인신청 절차를 구분함으로써 조사통계와 비조사통계를 효율적으로 관리·활용할 수 있도록 하는 한편, 통계의 신뢰성을 확보하기 위하여 통계작성기관의 장은 특정 항목의 통계응답자 수가 적은 경우 등 불가피한 사유가 있으면 조사를 시작한 이후에도 통계청장의 승인을 받아 통계작성의 대상 및 방법 등을 변경할 수 있도록 하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임.

▶ 관세법 제71조에 따른 할당관세의 적용에 관한 규정 일부개정령안

「관세법」 제71조제1항에 따르면 원활한 물자수급이나 산업의 경쟁력 강화를 위해 수입을 촉진시킬 필요가 있거나 수입가격이 급등한 물품 등의 국내 가격 안정을 위해 필요한 경우에는 일정한 수량에 한정해서 기본세율보다 인하된 관세율을 적용하는 할당관세를 부과할 수 있는바, 서민 생활물가를 안정시키기 위해 감자칩 제조용 감자에 대해 2025년 9월 25일부터 2025년 11월 30일까지 0퍼센트의 할당관세를 적용하고, 냉동딸기 등 5개 품목에 대해 2025년 9월 25일부터 2025년 12월 31일까지 0퍼센트에서 15퍼센트까지의 할당관세를 적용하는 한편, 철강 산업의 경쟁력 강화를 위해 페로니켈 등 3개 품목에 대해 2025년 9월 25일부터 2025년 12월 31일까지 0퍼센트의 할당관세를 적용하는 등 할당관세의 적용 물품 및 세율 등을 조정하려는 것임.

○ 토 의 : 이견 없음

○ 의 결 : 제1288호·제1312호 각각 원안 의결

8. 초·중등교육법 시행령 일부개정령안

[의안 제1289호, 교육부]

○ 제안설명 : 교육부차관 최은옥

○ 제안이유

학교의 장이 학교운영위원회 위원 후보자의 결격사유 또는 학교운영위원회 위원의 당연퇴직 사유 해당 여부를 확인하기 위하여 본인의 동의를 받아 경찰관서 등 관계 기관의 장에게 범죄경력 등 필요한 자료를 요청할 수 있도록 하는 등의 내용으로 「초·중등교육법」이 개정(법률 제20862호, 2025. 4. 1. 공포, 10. 2. 시행)됨에 따라, 학교의 장은 학교운영위원회 위원 후보자의 결격사유 등을 확인하기 위하여 범죄경력 등의 조회를 요청하는 경우 범죄경력 등 조회 대상자의 동의서를 첨부하도록 하는 등 법률에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정하려는 것임.

○ 토 의 : 이견 없음

○ 의 결 : 원안 의결

9. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 시행령 일부개정령안

[의안 제1290호, 통일부]

○ 제안설명 : 통일부장관 정동영

○ 제안이유

통일부장관은 북한이탈주민의 보호 및 정착지원 업무를 수행하는 사람에게 북한이탈주민에 대한 이해 증진과 효율적인 업무 수행을 위해 필요한 교육을 실시할 수 있도록 하고, 지방자치단체가 북한이탈주민 또는 그 자녀의 정착지원을 위해 공유재산을 북한이탈주민이나 그 자녀를 대상으로 교육을 실시하는 학교에 수의(隨意)의 방법으로 매각하게 할 수 있도록 하는 등의 내용으로 「북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률」이 개정(법률 제20906호, 2025. 4. 8. 공포, 10. 9. 시행)됨에 따라, 북한이탈주민의 보호 및 정착지원 업무 종사자 교육을 실시할 수 있는 대상 업무를 국내 입국지원 업무, 정착지원시설에서의 보호 업무 등으로 정하고, 그 교육의 내용 및 방법을 정하는 한편, 북한이탈주민 또는 그 자녀의 정착지원을 위해 지방자치단체가 공유재산을 대부·매각하거나 사용·수익하게 할 경우 그 내용과 조건 등은 계약으로 정하거나 사용·수익허가의 조건으로 정하도록 하는 등 법률

에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정하려는 것임.

- 토 의 : 이견 없음
- 의 결 : 원안 의결

10. 게임산업진흥에 관한 법률 시행령 일부개정령안

[의안 제1291호, 문화체육관광부]

11. 근현대문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률 시행령 일부개정령안

[의안 제1292호, 문화체육관광부]

12. 대중문화교류위원회의 설치 및 운영에 관한 규정안

[의안 제1293호, 문화체육관광부]

- 제안설명 : 문화체육관광부장관 최휘영

○ 제안이유

▶ 게임산업진흥에 관한 법률 시행령 일부개정령안

종전에는 게임물을 제작 또는 배급하려는 자가 등급분류를 받은 게임물의 내용을 수정한 경우에는 수정 후 24시간 이내에 게임물관리위원회에 신고하도록 하던 것을 앞으로는 사전에도 신고할 수 있도록 하고, 사전에 신고한 경우에는 수정한 게임물의 내용을 게임물관리위원회에 제출하도록 하며, 제출하지 않은 경우에는 1천만원 이하의 과태료를 부과하도록 하는 등의 내용으로 「게임산업진흥에 관한 법률」이 개정(법률 제20909호, 2025. 4. 8. 공포, 10. 9. 시행)됨에 따라, 게임물의 내용을 수정하기 전에 신고한 자가 수정한 게임물의 내용을 게임물관리위원회에 제출하지 않은 경우의 과태료 부과기준을 1백만원으로 정하는 등 법률에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정하려는 것임.

▶ 근현대문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률 시행령 일부개정령안

근현대문화유산을 체계적으로 보존 및 활용하기 위하여 개발계획을 수립하려는 행정기관의 장은 개발계획부지 내에 근현대문화유산지구가 포함되는 경우 해당 개발계획을 확정하기 전에 국가유산청장과 협의하도록 하는 등의

내용으로 「근현대문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」이 개정(법률 제 20914호, 2025. 4. 8. 공포, 10. 9. 시행)됨에 따라, 협의 대상 개발계획을 「도시개발법」에 따른 도시개발사업의 계획 및 「농어촌도로 정비법」에 따른 도로사업계획 등으로 정하고, 국가유산청장은 협의를 요청받은 날부터 30일 이내에 ‘해당 개발계획이 근현대문화유산지구 내 근현대문화유산의 보존 및 활용에 미치는 부정적 영향’ 등을 검토하여 회신하도록 하는 등 법률에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정하는 한편, 근현대부동산유산에 속하는 국가등록문화유산 면적의 4분의 1 이상에 대해 디자인, 색채, 재질 또는 재료 등을 변경하는 행위를 하려는 경우의 신고 대상을 종전의 ‘건축물 외의 시설물인 경우’에서 ‘건축물 외의 구조물·시설물 등인 경우’로 확대하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임.

▶ 대중문화교류위원회의 설치 및 운영에 관한 규정안

범정부 대중문화교류정책의 국가적 비전을 수립하고 민관협력을 강화함으로써 우리나라 대중문화의 지속적인 확산을 도모하고 문화강국을 구현하기 위하여 대통령 소속으로 대중문화교류위원회를 설치하고, 그 구성과 운영 등에 필요한 사항을 정하려는 것임.

○ 토 의 : 이견 없음

○ 의 결 : 제1291호~제1293호 각각 원안 의결

13. 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행령 일부개정령안	[의안 제1294호, 보건복지부]
14. 사회서비스 지원 및 사회서비스원 설립·운영에 관한 법률 시행령 일부개정령안	[의안 제1295호, 보건복지부]
15. 아동복지법 시행령 일부개정령안	[의안 제1296호, 보건복지부]
16. 의료급여법 시행령 일부개정령안	[의안 제1297호, 보건복지부]
17. 장애인 건강권 및 의료접근성 보장에 관한 법률 시행령 일부개정령안	[의안 제1298호, 보건복지부]

18. 호스피스·완화의료 및 임종과정에 있는 환자의 연명의료결정에 관한 법률 시행령 일부개정령안

[의안 제1299호, 보건복지부]

○ 제안설명 : 보건복지부장관 정은경

○ 제안이유

▶ 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행령 일부개정령안

보건복지부장관이 중앙감염병전문병원 및 권역별 감염병전문병원의 효율적인 의료 자원 관리와 감염병 정보의 수집·분석·활용을 위하여 의료자원정보시스템을 구축·운영할 수 있도록 하는 내용으로 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」이 개정(법률 제20873호, 2025. 4. 1. 공포, 10. 2. 시행)됨에 따라, 보건복지부장관은 입·퇴원 환자 수, 병상 수, 의료장비 및 인력 현황 등 의료기관별 정보 등을 의료자원정보시스템에 구축·운영하도록 하고, 의료자원정보시스템의 운영에 관한 업무를 질병관리청장에게 위임하는 등 법률에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정하려는 것임.

▶ 사회서비스 지원 및 사회서비스원 설립·운영에 관한 법률 시행령 일부개정령안

보건복지부장관이 사회서비스 관련 정책의 수립·시행을 위하여 정기적으로 지역별·생애주기별·서비스영역별 사회서비스 공급 현황 등 실태를 조사하도록 하는 등의 내용으로 「사회서비스 지원 및 사회서비스원 설립·운영에 관한 법률」이 개정(법률 제20884호, 2025. 4. 1. 공포, 10. 2. 시행)됨에 따라, 실태조사는 현지조사, 서면조사 또는 전화·전자우편 등의 방법으로 3년마다 실시하도록 하고, 실태조사를 실시하려는 경우 조사의 목적, 기간 및 내용 등을 포함한 조사계획을 조사대상자에게 미리 알리도록 하는 등 법률에서 위임된 사항을 정하려는 것임.

▶ 아동복지법 시행령 일부개정령안

부모와 돌봄종사자가 협력하여 공동으로 운영하는 돌봄 공동체인 협동돌봄센터를 아동복지시설에 포함하도록 하는 등의 내용으로 「아동복지법」이 개정(법률 제20885호, 2025. 4. 1. 공포, 10. 2. 시행)됨에 따라, 협동돌봄센터

에는 센터의 장 1명과 생활복지사를 돌봄아동의 수에 따라 아동이 30명 이상 50명 이하인 경우 3명을 두도록 하고, 센터의 장은 사회복지사 2급 이상의 자격을 취득한 후 사회복지사업에 3년 이상 종사한 경력이 있는 사람으로 하는 등 협동돌봄센터 종사자의 배치기준과 자격기준을 마련하는 등 법률에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정하는 한편, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 심층적 심리상담 역량을 갖추었다고 인정하는 아동보호전문기관으로 하여금 별도의 팀을 구성하여 고난도 아동학대 사례의 피해아동 및 그 가족 등에 대한 심리서비스를 지원하게 할 수 있도록 하고, 해당 팀에는 임상심리 관련 석사학위와 1급 정신건강임상심리사 자격을 가진 팀장 1명과 임상심리 관련 학사학위와 2급 정신건강임상심리사 자격 등을 가진 팀원 2명 이상을 두도록 하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임.

▶ 의료급여법 시행령 일부개정령안

의료급여기관이 「의료법」 등을 위반한 사실이 수사기관의 수사결과로 확인된 경우 의료급여 비용의 지급을 보류할 수 있도록 한 규정의 헌법불합치 결정에 따른 위헌성을 해소하기 위하여, 범위반 혐의에 대하여 무죄 판결이 선고된 경우 지급이 보류된 급여비용에 지급 보류된 기간 동안 「민법」에 따른 법정이율을 적용한 이자를 가산하여 지급하도록 하는 등의 내용으로 「의료급여법」이 개정된 것에 맞추어, 지급 보류된 기간 동안에 대한 이자를 「국세기본법 시행령」에 따른 국세환급가산금의 이자율을 적용하도록 하는 내용을 삭제하는 한편, 수급자가 일정기간 동안 부담한 본인부담금이 일정 금액을 초과하면 초과한 금액의 전부 또는 일부를 수급자에게 환급하도록 하는 산정기간을 30일에서 월(月) 단위로 변경하고, 정신질환 환자의 안정적 질환 관리 및 사회 복귀 유도를 위하여 항정신병 장기지속형주사제 급여비용의 본인부담률을 5퍼센트에서 2퍼센트로 낮추는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임.

▶ 장애인 건강권 및 의료접근성 보장에 관한 법률 시행령 일부개정령안

어린이 재활 환자에게 제때에 적절한 재활의료가 제공될 수 있도록 하기 위

하여 일정한 시설·인력·장비 등을 갖춘 의료기관을 어린이 재활의료기관으로 지정할 수 있도록 하는 등의 내용으로 「장애인 건강권 및 의료접근성 보장에 관한 법률」이 개정(법률 제20889호, 2025. 4. 1. 공포, 10. 2. 시행)됨에 따라, 어린이 재활의료기관으로 지정받으려는 의료기관에 대한 시설·인력·장비 등의 기준 충족 여부 확인 등에 관한 업무를 건강보험심사평가원 등 장애인 건강보건 관련 사업을 하는 기관·법인·단체에 위탁할 수 있도록 하는 한편, 장애인 건강 관련 업무를 효율적으로 추진하기 위하여 위탁업무에 장애인 건강검진기관 지정기준 확인 등에 관한 업무와 장애친화 산부인과 운영 의료기관 지정기준 확인 등에 관한 업무를 추가하려는 것임.

▶ 호스피스·완화의료 및 임종과정에 있는 환자의 연명의료결정에 관한 법률 시행령 일부개정령안

보건복지부장관은 의료인이 과실로 연명의료계획서 등을 허위로 작성한 경우 그 의료기관의 장에게 해당 의료인에 대한 교육을 명할 수 있도록 하고, 이를 이행하지 아니한 경우 300만원 이하의 과태료를 부과하는 등의 내용으로 「호스피스·완화의료 및 임종과정에 있는 환자의 연명의료결정에 관한 법률」이 개정(법률 제20891호, 2025. 4. 1. 공포, 10. 2. 시행)됨에 따라, 교육명령을 이행하지 아니한 의료기관의 장에 대한 과태료 부과기준을 1차 위반 시 75만 원, 2차 위반 시 150만 원, 3차 이상 위반 시 250만 원으로 정하는 등 법률에서 위임된 사항을 정하려는 것임.

- 토 의 : 이견 없음
- 의 결 : 제1294호~제1299호 각각 원안 의결

19. 건강가정기본법 시행령 일부개정령안

[의안 제1300호, 여성가족부]

- 제안설명 : 여성가족부장관 원미경
- 제안이유

국가 및 지방자치단체가 건강가정지원센터와 「다문화가족지원법」에 따른 다문화가족지원센터를 통합하여 가족센터를 설치·운영할 수 있도록 하는

등의 내용으로 「건강가정기본법」이 개정(법률 제20929호, 2025. 4. 22. 공포, 10. 23. 시행)됨에 따라, 국가가 설치·운영하는 가족센터에는 센터장과 건강가정사업 및 다문화가족 지원사업의 수행에 필요한 팀을 두도록 하는 등 법률에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정하는 한편, 가족센터에서 가정문제의 예방·상담 및 치료에 관한 사무, 다문화가족 구성원에 대한 생활정보의 제공 및 교육 지원에 관한 사무 등을 수행하기 위하여 불가피한 경우 주민등록번호 또는 외국인등록번호 등 고유식별정보가 포함된 자료를 처리할 수 있도록 하려는 것임.

- 토 의 : 이견 없음
- 의 결 : 원안 의결

20. 스마트도시 조성 및 산업진흥 등에 관한 법률 시행령 일부개정령안

[의안 제1301호, 국토교통부]

- 제안설명 : 국토교통부제2차관 강희업
- 제안이유

스마트도시 조성 및 산업진흥 등에 관한 법률 시행령 일부개정령안은 스마트도시 특화단지의 체계적인 조성 및 효율적인 관리를 위하여 국토교통부장관의 스마트도시 특화단지에 필요한 행정·기술 등에 관한 지원 업무를 스마트도시서비스 지원기관에 위탁할 수 있도록 하려는 것임.

- 토 의 : 이견 없음
- 의 결 : 원안 의결

21. 국제개발협력기본법 시행령 일부개정령안

[의안 제1302호, 국무총리(국무조정실)]

- 제안설명 : 국무조정실장 윤창렬
- 제안이유

국가 등이 국제개발협력에 기여한 공로가 현저한 기관·법인·단체 및 개인

등을 선정하여 포상할 수 있도록 하는 등의 내용으로 「국제개발협력기본법」이 개정(법률 제20904호, 2025. 4. 8. 공포, 10. 9. 시행)됨에 따라, 중앙행정기관의 장은 국제개발협력을 통해 개발도상국의 발전과 복지 증진에 기여한 자, 국제개발협력 대상 개발도상국과의 우호협력관계 및 상호교류 증진에 기여한 자 등에 해당하는 기관·법인·단체 및 개인 등을 선정하여 포상할 수 있도록 하는 등 법률에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정하려는 것임.

- 토 의 : 이견 없음
- 의 결 : 원안 의결

22. 소비자생활협동조합법 시행령 일부개정령안

[의안 제1303호, 국무총리(공정거래위원회)]

- 제안설명 : 공정거래위원회위원장 주병기
- 제안이유

보건·의료조합에 대한 관리·감독을 강화하기 위하여 보건·의료조합은 사업결산 보고서 등의 경영공시를 하도록 하는 등의 내용으로 「소비자생활협동조합법」이 개정(법률 제20892호, 2025. 4. 1. 공포, 10. 2. 시행)됨에 따라, 보건·의료조합이 공시해야 하는 경영공시 사항을 보건·의료조합의 사업에 대한 사업계획 및 사업실적이 포함된 사업보고서, 보건·의료조합의 조직, 임원, 출자금에 관한 사항 등으로 정하는 등 법률에서 위임된 사항을 정하려는 것임.

- 토 의 : 이견 없음
- 의 결 : 원안 의결

23. 신용보증기금법 시행령 일부개정령안

[의안 제1304호, 국무총리(금융위원회)]

24. 금융소비자 보호에 관한 법률 시행령 일부개정령안

[의안 제1305호, 국무총리(금융위원회)]

○ **제안설명** : 금융위원회위원장 이억원

○ **제안이유**

▶ **신용보증기금법 시행령 일부개정령안**

자산유동화 시장을 활성화하고 개별 기업의 자금조달비용 부담을 완화하기 위하여 유동화전문회사가 기업의 회사채 등을 유동화자산으로 하여 유동화증권을 발행하고 신용보증기금은 그 원리금의 지급을 보증하는 종전의 방식 외에 신용보증기금의 자체 신탁계정을 통하여 유동화증권을 발행하는 방식을 추가하는 등의 내용으로 「신용보증기금법」이 개정(법률 제20895호, 2025. 4. 1. 공포, 10. 2. 시행)됨에 따라, 신용보증기금이 회사채 등을 인수하여 이를 기초로 자신을 수탁자로 하는 신탁을 설정하고 유동화수익증권을 발행하는 경우에 회사채 등의 인수 대상이 되는 금융회사 등의 범위에 금융투자업자(신탁업자 제외)를 추가하고, 신용보증기금은 유동화수익증권의 원활한 발행 및 여유자금의 안정적 운용 등을 위하여 회사채 등 유동화의 대상이 아닌 자산으로 유동화수익증권을 취득할 수 있도록 하되, 그 취득가격은 유가증권시장 또는 코스닥시장에서 거래되는 시가 등으로 하며, 신용보증기금은 회사채 등 유동화신탁이 종료한 경우 신탁사무에 대한 최종 계산서를 기금의 인터넷 홈페이지에 공시하도록 하는 등 법률에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정하려는 것임.

▶ **금융소비자 보호에 관한 법률 시행령 일부개정령안**

금융분쟁조정위원회에 분쟁조정이 신청된 사건에 대한 소송절차 중지 제도의 실효성을 제고하기 위하여, 당사자는 분쟁조정 신청 사건이 금융분쟁조정위원회에 회부되기 전 또는 회부된 후에 소(訴)를 제기한 경우 지체 없이 그 사실을 금융감독원장에게 알리도록 하고, 금융감독원장은 당사자로부터 소 제기 사실의 통지를 받은 경우 당사자의 동의를 받아 분쟁조정이 신청된 사실 등을 수소법원(受訴法院)에 알리도록 하며, 금융분쟁조정위원회에 회부한 이후 소송절차가 중지된 분쟁조정 신청 사건의 조정절차가 종료된 경우에는 당사자의 동의를 받아 분쟁조정 절차의 종료 사유 및 조정의 결과 등을 수소법원에 알리도록 하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선

· 보완하려는 것임.

○ 토 의 : 이견 없음

○ 의 결 : 제1304호·제1305호 각각 원안 의결

**25. 청년 등의 법정 의무교육 부담 완화를 위한 8개 법령의 일부개정에 관한
대통령령안 <기획재정부 등 7개 기관 공동 소관>**

[의안 제1306호, 국무총리(법제처)]

○ 제안설명 : 법제처장 조원철

○ 제안이유

전문성 향상 또는 자격 유지 등을 위하여 실시하는 법정 의무교육에 대한 청년 등의 부담을 완화하고 이들이 원활하게 경제활동에 참여할 수 있도록 지원하기 위하여, 법정 의무교육을 이수해야 하는 사람이 군 복무, 임신, 출산 등 불가피한 사유로 교육을 이수하기 어려운 경우에는 해당 교육을 유예하거나 면제할 수 있는 근거를 마련하는 내용으로 「관세사법 시행령」 등 8개 대통령령을 개정하려는 것임.

○ 토 의 : 이견 없음

○ 의 결 : 원안 의결

**26. 대한민국 정부와 국제연합교육과학문화기구 간의 유네스코 후원 국제기록유산센터
카테고리2 센터 지정 갱신에 관한 협정안**

[의안 제1307호, 외교부]

**27. 대한민국 정부와 방글라데시인민공화국 정부 간의 기후변화 협력을 위한
기본협정안**

[의안 제1308호, 외교부]

28. 대한민국 정부와 스리랑카민주사회주의공화국 정부 간의 기후변화 협력을 위한 협정안

[의안 제1309호, 외교부]

○ 제안설명 : 외교부제1차관 박윤주

○ 제안이유

▶ 대한민국 정부와 국제연합교육과학문화기구 간의 유네스코 후원 국제기록유산

센터 카테고리2 센터 지정 갱신에 관한 협정안

이 협정의 체결을 통하여 대한민국에 설립된 유네스코 후원 국제기록유산센터의 활동을 지속할 수 있도록 법적 기반을 마련함으로써 유네스코의 세계기록유산 사업을 지원하고 세계기록유산 분야에서 우리나라의 영향력을 높이고 국제협력을 증진하려는 것임.

▶ 대한민국 정부와 방글라데시인민공화국 정부 간의 기후변화 협력을 위한 기본 협정안

이 협정의 체결을 통하여 대한민국과 방글라데시인민공화국 간의 기후변화 위협에 대응하기 위한 협력의 제도적 기반을 마련함으로써 양국의 협력관계를 강화하고 국제사회의 기후변화 대응체제에 동참하려는 것임.

▶ 대한민국 정부와 스리랑카민주사회주의공화국 정부 간의 기후변화 협력을 위한 협정안

이 협정의 체결을 통하여 대한민국과 스리랑카민주사회주의공화국 간의 기후변화 위협에 대응하기 위한 협력의 제도적 기반을 마련함으로써 양국의 협력관계를 강화하고 국제사회의 기후변화 대응체제에 동참하려는 것임.

○ 토 의 : 이견 없음

○ 의 결 : 제1307호~제1309호 각각 원안 의결

29. 영예수여안

[의안 제1310호, 행정안전부]

○ 제안설명 : 행정안전부장관 윤호중

○ 제안이유

제77주년 국군의 날(10.1.)을 맞아 국가안전보장에 기여한 145명에게 보국훈장, 보국포장을, 제47회 국제기능올림픽대회 종합 2위 달성에 기여한 57명에게 산업훈장, 산업포장을, 제19회 세계한인의 날(10.5.)을 맞아 재외동포의 위상 제고 및 권익 신장에 기여한 35명에게 국민훈장, 국민포장을, 국제 표준화를 통해 산업 경쟁력 강화 및 품질 향상에 기여한 10명에게 산업훈장, 산업포장을, 전자·전기기기 산업 발전에 기여한 13명에게 산업훈장, 산업포장

을, 소상공인 및 전통시장 육성과 발전에 기여한 6명에게 산업훈장, 산업포장을, 산림자원 조성·관리 및 산림보호에 기여한 5명에게 국민훈장, 산업훈장, 국민포장, 근정포장, 산업포장을, 제9회 노인의 날(10.2.)을 맞아 노인복지사업 발전에 기여한 4명에게 국민훈장, 국민포장을, 한글 및 국어 발전에 기여한 4명에게 문화훈장, 문화포장을, 출판산업 및 도서관 발전에 기여한 1명에게 문화훈장을, 개인정보 보호 및 안전한 활용에 기여한 3명에게 근정훈장, 국민포장, 근정포장을, 자연보호 활동 및 대기환경 개선을 통해 환경보전에 기여한 1명에게 국민포장을, 국민의 정신건강 증진에 기여한 1명에게 근정포장을, 우리나라 안보 증진 및 군사동맹 강화에 기여한 4명에게 보국훈장을, 국가안전보장에 이바지하고 전역하는 257명에게 보국훈장, 보국포장을 각각 수여하려는 것임.

○ **토 의** : 이견 없음

○ **의 결** : 원안 의결

30. 2025년 추석 연휴 고속도로 통행료 면제계획(안)

[의안 제1311호, 국토교통부]

○ **제안설명** : 국토교통부제2차관 강희업

○ **제안이유**

추석 전날인 일요일(10월 5일), 추석(10월 6일), 추석 다음 날(10월 7일)에는 유료도로법 제15조제3항에 따라 고속도로 통행료 면제가 가능하며, 다만 추석 이틀 전인 토요일(10월 4일)의 통행료 면제를 위해서는 유료도로법 시행령 제8조제2항제3호에 따라 국무회의 심의가 필요함.

○ **토 의** : 이견 없음

○ **의 결** : 원안 의결

31. 2025년 정부입법 수정계획안

[의안 제1313호, 국무총리(법제처)]

○ **제안설명** : 법제처장 조원철

○ 제안이유

새 정부의 국정과제 이행을 위한 입법과제 및 입법여건 변화에 따른 각 부처의 입법수요 변동 사항을 반영하여 '2025년도 정부입법계획'을 수정하고, 이를 「국회법」 제5조의3에 따라 국회에 통지하려는 것임.

○ 토 의

● 법제처장 조원철

한 가지만 말씀드리고자 함. 새로운 정부 출범에 따라서 많은 국정과제의 입법이 추진되어야 함. 최근의 정부조직법 같은 경우에도 그렇고 급히 진행되어야 하는 상황에서 입법안이 각 부처에서 나오기 전에 법제처와 공동으로 사전 심의해야, 심의에 필요한 사후적인 시간을 많이 줄일 수 있음. 지난번 정부조직법 같은 경우에는 지지난주 금요일 오후에 법제처에 내려왔고, 담당자는 그날 중으로 검토를 마쳐달라는 주문을 했다고 함. 그런데 법제적, 기술적인 측면에서 볼 때 그것은 불가능한 것이고 정말 필요하다면 사전에 저희가 같이 심의할 수 있도록 기회를 주셨으면 함. 한 가지 더 말씀드리면, 입법 수요가 많은 부처의 경우에는 사전 심의가 원활하게 공동으로 이루어지지 않기 때문에 조금 애로가 있는데, 입법수요가 많은 부처 같은 경우에는 법제관을 파견받아서 내부적으로 활용한 다면 유기적으로 협업 체계가 잘 이루어질 것 같음. 각 부처 장관님들께서는 그 부분을 검토해 주셨으면 함.

● 국무총리 김민석

장관님들께서 법제처와 잘 협의해 주시기 바람.

○ 의 결 : 원안 접수

□ 산 회

국무총리께서 제43회 국무회의 산회를 선포함.

(10시 24분 산회)